

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7058/2543

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
จำอากาศเอกประยุทธ์ เทียมทัต

โจทก์
ผู้ซื้อทรัพย์สิน
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 158

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

ผู้ซื้อทรัพย์สินมีความประสงค์จะประมูลซื้อทรัพย์สินจำนองจริง และเป็นผู้ประมูลซื้อทรัพย์สินจำนองรายนี้ได้ ในราคาสูงสุด แต่มีการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองหลายรายการทำให้ผู้ซื้อทรัพย์สินสับสนโดยนำราคาที่จะต้องเข้าประมูลในคดีอื่นมาประมูลซื้อในคดีนี้ จึงเป็นกรณีที่ผู้ซื้อทรัพย์สินแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในราคาอันเป็นคุณสมบัติของทรัพย์สิน แต่ความสำคัญผิดของผู้ซื้อทรัพย์สินเกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการแสดงเจตนาเข้าประมูลซื้อทรัพย์สินโดยไม่ตรวจสอบราคาให้ถูกต้อง ผู้ซื้อทรัพย์สินจะถือเอาความสำคัญผิดนั้นมาใช้เป็นประโยชน์แก่ตนไม่ได้ทั้งนี้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 158 จึงไม่มีเหตุที่จะยกเลิกการขายทอดตลาด

ผู้ซื้อทรัพย์สินมีความประสงค์จะประมูลซื้อทรัพย์สินจำนองจริง และเป็นผู้ประมูลซื้อทรัพย์สินจำนองรายนี้ได้ ในราคาสูงสุด แต่มีการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองหลายรายการทำให้ผู้ซื้อทรัพย์สินสับสนโดยนำราคาที่จะต้องเข้าประมูลในคดีอื่นมาประมูลซื้อในคดีนี้ จึงเป็นกรณีที่ผู้ซื้อทรัพย์สินแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในราคาอันเป็น

คุณสมบัติของทรัพย์สิน แต่ความสำคัญผิดของผู้ซื้อทรัพย์สินเกิดขึ้นโดยความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงในการแสดงเจตนาเข้าประมูลซื้อทรัพย์สินโดยไม่ตรวจสอบราคาให้
ถูกต้อง ผู้ซื้อทรัพย์สินจะถือเอาความสำคัญผิดนั้นมาใช้เป็นประโยชน์แก่ตนไม่ได้ทั้งนี้
ตาม ป.พ.พ.มาตรา 158 จึงไม่มีเหตุที่จะยกเลิกการขายทอดตลาด

(สุรชาติ บุญศิริพันธ์-กำพล ภู่สุดแสง-วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์)

ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - นางสาววิภา ลีลาวิวัฒน์
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>